

1501248-11.2019.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavio Roberto de Carvalho

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... No local existiam denúncias de tráfico. Eduardo disse que estavam em patrulhamento e receberam em um grupo de policiais, que a GCM identificou por câmeras o tráfico e passou o local e as características do rapaz, e o avistaram o réu e fizeram a abordagem e encontraram drogas e dinheiro. A princípio ele disse que estava vendendo, e na delegacia, ele modificou o depoimento. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

1ª Vara Criminal

Av. John Fitzgerald Kennedy, Centro - CEP 18130-510, Fone: 11-2550-5296, São Roque-SP - E-mail: saoroquecr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501248-11.2019.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2.210.474/2019 - Delegacia de Polícia de São Roque

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sidinei dos Santos

Aos 25 de maio de 2022, às 16:20h, em ambiente virtual no programa Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Flavio Roberto de Carvalho, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceram o DD. Promotor de Justiça Dr. Washington Luiz Rodrigues Alves, o réu SIDINEI DOS SANTOS, acompanhado de seu defensor Dr. Leandro Eduardo Cerbi OAB 338671/SP. Iniciados os trabalhos, pelas partes foi acordado que no termo somente constará a assinatura digital do magistrado já que o processo é digital, e novamente aceito pelas partes que a audiência seja feita nesta modalidade virtual pelo Microsoft Teams. Pelo MM. Juiz foi realizado o interrogatório do réu Sidinei. Pelo MM. Juiz foi declarada encerrada a instrução passando aos debates. Iniciados os debates o Ministério Público se manifestou de forma oral (constante na gravação). Em seguida o defensor do réu se manifestou também de forma oral (constante na gravação). Encerrados os debates pelo MM. Juiz foi proferida a Sentença: Vistos. SIDINEI DOS SANTOS qualificado nos autos foi denunciado pelo Ministério Público, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput" da lei 11343/06 porque nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na inicial, trazia consigo para fins de traficância 10 porções de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sendo certo que agia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acompanhou a denúncia o inquérito policial (fls.01/43) e documentos, onde se destaca: auto de

prisão em flagrante (fls.01/14), boletim de ocorrência (fls.15/16), auto de exibição e apreensão (fls.17), depósito judicial (fls.40), exame químico toxicológico (fls.78/81). A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2019 (fls.93/94), o réu foi citado e ofertou Defesa (fls.114/118), prosseguindo a instrução com as oitivas de testemunhas de interesse das partes (fls.171,178), sendo ao final colhido o interrogatório. Em debates finais, o Ministério Público insistiu na desclassificação para uso de drogas o que foi secundado pela Defesa. É o relatório. DECIDO. A materialidade está comprovada a saciedade pelo auto de prisão em flagrante (fls.01/14), boletim de ocorrência (fls.15/16), auto de exibição e apreensão (fls.17), depósito judicial (fls.40), exame químico toxicológico (fls.78/81) corroborado pela prova oral coligida. Quanto a autoria, o réu negou os fatos, disse que era para uso, e que vendiam a droga no local, e não conhecia o policial, e que estava há dois dias na cidade a trabalhar na Balmer, para fazer um barracão e ficava hospedado em Araçariguama. O dinheiro era referente ao pagamento da empresa onde prestava serviços. Carlos, disse que não se recordava da audiência, mas apenas do réu, e não o conhecia antes dos fatos. No local existiam denúncias de tráfico. Eduardo disse que estavam em patrulhamento e receberam em um grupo de policiais, que a GCM identificou por câmeras o tráfico e passou o local e as características do rapaz, e o avistaram o réu e fizeram a abordagem e encontraram drogas e dinheiro. A princípio ele disse que estava vendendo, e na delegacia, ele modificou o depoimento. Não conhecia o réu. Vale mencionar que nenhuma restrição merecem os depoimentos dos guardas municipais mormente quando suas declarações vêm corroboradas por outros elementos de prova e também quando não levantada qualquer suspeita fundada e demonstrada. Nesse sentido: "não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria um contrassenso credenciar o Estado alguém a atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado-Juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito." (TACRIM-SP JUTACRIM 30/221). Com efeito, conforme amplamente decidido, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54), entre outros arestos (RT 530/372, 411/266, 445/382 e RJTJESP-LEX 136/476). Ademais, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhe negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682). Por isso, eventuais pequenas contradições entre os depoimentos prestados em Juízo, se comparados entre si e com os da fase administrativa, são naturais e reforçam a ausência de prévia combinação entre as pessoas ouvidas, ou qualquer sanha obstinada em falsa incriminação. Observa-se ainda que, "pequenas dissonâncias na prova oral não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do psiquismo humano" (JUTACRIM 95/262). "O depoimento do policial é tão válido como outro desde que insuspeito e capaz de infundir, pelo seu conteúdo, incredibilidade. Por outro lado, nos termos do art. 202 do CPP, se toda pessoa pode ser testemunha, sem qualquer dúvida que os agentes podem testemunhar sobre o que viram e sentiram no cumprimento da missão. Se por/acaso outras pessoas havia no local da diligência, cumpre à defesa arrolá-las como testemunhas. Também pequenas divergências que não atingem a substância do fato não são suficientes para ilidir aprova" (RT574/401). "PROVA CRIMINAL - Testemunha - Hipótese de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Servidores que não estão impedidos de depor - Testemunhas, ademais, que não foram sequer contraditados em Juízo - Recurso provido. Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de depor e seus testemunhos não podem e não devem ser, de modo algum, de forma apriorística, considerando suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial, (relator Ângelo Galluci - Apelação Criminal nº 153.694-3-São Paulo-26.09.94)". "DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VALIDO. - O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo

funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova". (STJ, 5.a Turma, HC 110869/SP, Rei. Ministro Arnaldo Esteves Lima, v.u., j . 19.11.2.009; pub. DJe de 14.12.2.009). Como visto, não existia denúncia em relação ao réu, mas apenas ao local, não sendo trazido aos autos as imagens mencionados pelo policial e que poderiam indicar a venda de drogas, de modo, que a prova permaneceu frágil. Por outro lado, é possível que sustentasse o vício com a venda de drogas, mas diante da comprovação de emprego essa situação provavelmente é afastada, ate porque,comprovou que inclusive teria recebido valores no dia 20, e o fato aconteceu no dia 21. Também poderia estar a transportar a droga para revender em outro ponto, mas essa prova não foi produzida. Desta feita, elementos de prova relevantes não foram produzidos, e as provas amealhadas não apontam para a mercancia. O réu negou que comercializasse drogas e disse ser usuário. Se verdade que possuía drogas para o fim de traficar, isto não restou demonstrado, já que a prova produzida foi insuficiente, não existiram campanhas, tampouco apreensão de apetrechos para a mercancia, ou até mesmo material de embalagem de droga. A quantidade apreendida e as condições financeiras do réu são compatíveis para o uso de drogas. Aliás, a quantidade é adequada a plausível alegação de uso. Se consumia toda a droga, e não apresentava sequelas, ou se repassava a terceiros, não foi a situação esclarecida, permanecendo apenas no campo das hipóteses, de modo, que não se pode concluir pela prática do tráfico. Assim, apesar de indícios de que a droga localizada seria destinada ao tráfico pelo réu, este fato não foi comprovado com a necessária certeza. Necessário, pois, a aplicação do princípio Constitucional do in dubio pro reo, sendo a desclassificação para o delito de porte de drogas de rigor. No entanto, não é caso de absolvição, já que a droga foi encontrada como acusado, que é confesso, já que disse destinar o entorpecente para uso. A confissão do uso de entorpecente guarda estreita sintonia com as demais provas amealhadas no curso da instrução. A confissão nesse caso é prova concreta somada a localização da droga, no sentido de reconhecer o delito de uso de entorpecentes. Desta feita, mister a desclassificação da conduta imputada ao réu para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 383 do Código de Processo Penal. Passo a fixação da pena: Considerando que a Lei 11.343/06 não prevê pena privativa de liberdade para o delito de porte de drogas e atento aos critérios estipulados no artigo 59 do Código Penal, e não sendo essas desfavoráveis, mas diante da quantidade apreendida, e do potencial lesivo do entorpecente, aplico a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 meses (art. 28, II, c.c. § 5º da Lei nº 11.343/06), salientando que, em razão da quantidade de droga encontrada em poder do réu, não se mostra recomendável a aplicação de advertência. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão, desta feita, reduzo a pena para 03 meses de prestação de serviços a comunidade. Não estão presentes causas de aumento ou diminuição da pena. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar SIDINEI DOS SANTOS como incurso no art. 28, inc. II, da Lei nº 11.343/06, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 meses a ser

disciplinado quando da fase da execução. Diante da pena imposta e do disposto no art. 28 § 6º da lei citada, incabível apreciação quanto a eventual substituição, suspensão condicional, regime de cumprimento ou recolhimento cautelar para eventual recurso. Defiro ainda a detração do tempo de prisão como forma de cumprimento da pena. Custas pelo réu nos termos da lei. Oportunamente, após o trânsito, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e providencie-se o necessário para efetivo cumprimento da sanção imposta, arquivando-se os autos com as cautelas devidas. Defiro se não providenciado, a destruição da droga apreendida. Defiro a restituição do valor apreendido ao acusado, expedindo-se o necessário. P.R.I.C. Sentença publicada em audiência. Pelas partes foi dito que desistiam do prazo recursal. Pelo MM Juiz foi decidido: homologo a desistência do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado, e apos remetam-se ao arquivo com as cautelas de praxe. Saem os presentes intimados. Nada mais. Nada mais. Saem os presentes intimados. Eu, Guilherme Parra Magri, digitei.

O arquivo de vídeo e áudio com a gravação da presente audiência, encontra-se disponível às partes no link:
https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/gmagri_tjsp_jus_br/ET-vAwrJ9PtDhiZ3r-tIPMoBwkfATb3ViNwI_5NL_xYAug?e=Z0b5yq

MM. Juiz: assinado digitalmente